훈령　제 1653호

이민자 인권침해 조사단 운영 규정

제1조(목적) 이 규정은 「재한외국인 처우 기본법」 제10조에 따라 외국인·동포 등 이민자 인권을 보호하고, 이민자 인권침해의 예방·신고·조사·구제 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 설치된 「이민자 인권침해 조사단」의 운영 및 업무 수행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "이민자 인권침해"란 국내에 체류하고 있거나 체류하였던 외국인을 대상으로 한 임금체불, 부당대우, 폭행·협박, 성폭력, 강제노동, 인신매매 등 외국인의 인권을 침해하는 행위를 말한다.
2. "이민자 인권침해 조사단"(이하 "조사단"이라 한다)이란 이민자 인권침해 사건의 예방·신고·조사·구제 업무를 전국적으로 연계하여 수행하기 위하여 법무부 출입국·외국인정책본부 소속 "이민자 인권·권익팀"(이하 "인권팀"이라 한다)과 지방출입국·외국인관서의 "이민자 인권침해 조사 전담반"(이하 "인권전담반"이라 한다)으로 구성된 조직을 말한다.
3. "이민자 인권침해 조사 전담관"(이하 "인권전담관"이라 한다)이란 지방출입국·외국인관서의 인권전담반 소속 직원으로서 이민자 인

권침해 사건의 예방·신고·조사·구제 및 실태점검 업무를 수행하는 자를 말한다.

제3조(조사단의 운영) ① 인권팀장은 조사단을 총괄 운영한다.

② 지방출입국·외국인관서의 장은 소속기관에 인권전담반을 설치하고 인권전담관을 지정하며, 이민자 권익보호 전담 창구를 상시 운영한다.

제4조(조사단의 업무) 조사단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 이민자 인권침해 사건의 신고 접수·상담 및 사실확인
2. 이민자 인권침해 사건의 현장조사
3. 이민자 인권침해 취약 사업장 및 지역에 대한 실태점검
4. 인권침해 피해자의 보호 및 권리구제를 위한 지원
5. 고용노동부, 경찰, 지방자치단체 등 관계기관과의 연계 및 협력
6. 이민자 인권보호를 위한 제도개선 및 예방 활동
7. 그 밖에 이민자 인권침해 예방을 위하여 법무부장관이 필요하다고 인정하는 업무

제5조(업무 수행의 기본원칙) 인권전담관은 다음 각 호의 원칙을 준수하여야 한다.

1. 피해자 중심의 조사
2. 신고자 및 피해자의 신원과 개인정보 보호
3. 피해자와 가해자의 분리 및 2차 피해 방지
4. 피해자의 언어·문화적 특성을 고려한 의사소통 지원

5. 필요한 경우 관계기관과의 합동 조사 및 연계

제6조(신고 및 상담) ① 인권전담관은 방문, 전화, 우편, 외국인종합안내센터(1345) 등을 통하여 이민자 인권침해 신고를 접수할 수 있다.

② 인권전담관은 신고 또는 상담 과정에서 피해자 보호 및 권리구제가 필요하다고 판단되는 경우 필요한 사항을 안내하거나 관계기관에 연계할 수 있다.

③ 지방출입국·외국인관서의 장은 제2항에 따라 관계기관에 연계한 경우 연계를 받은 기관에 처리 결과의 통보를 요청할 수 있다.

제7조(중요사건 보고) 지방출입국·외국인관서의 장은 이민자 인권침해 사건 중 사건의 중대성·긴급성, 피해 규모 또는 사회적 파급효과 등을 고려하여 중요하다고 인정되는 사건의 경우에는 지체 없이 법무부장관에게 보고하여야 한다.

제8조(사건 조사) ① 인권전담관은 신고 또는 업무수행 과정에서 인권침해 사실을 인지한 경우 피해사실, 피해자의 안전 및 보호 필요성 등을 확인하여 필요한 조사를 실시한다.

② 인권침해 여부의 확인을 위하여 필요한 경우 피해자, 고용주, 중개인, 참고인 등을 면담하고 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.

③ 현장조사가 필요한 경우 사업장, 숙소 등 현장을 방문하여 근로·생활환경, 근로계약 및 임금 지급 여부, 여권·신분증 보관 여부 등 인권침해와 관련된 사항을 확인할 수 있다.

④ 현장조사는 원칙적으로 2명 이상이 함께 실시하며, 성폭력·성착취

등 피해자의 특성을 고려할 필요가 있는 경우에는 동성 조사관을 포함하도록 한다.

⑤ 지방출입국·외국인관서의 장은 인권침해 유형 및 사건 특성에 따라 인권전담관과 관계기관이 합동조사를 실시하게 하거나 관계기관에 필요한 협조를 요청할 수 있다.

⑥ 제2항 및 제3항에 따른 면담, 자료 제출 요청 및 현장조사는 관계 규정에 별도의 근거가 있는 경우를 제외하고는 관계인의 동의를 받아야 한다.

제9조(긴급조사 및 피해자 보호) ① 조사단은 감금, 폭행, 인신매매, 성폭력 등 중대한 인권침해가 의심되거나 피해자의 생명·신체에 대한 위험이 있는 경우에는 피해자의 안전과 보호를 우선하여 신속하게 사건조사, 피해구제 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 제1항의 경우 관계 중앙행정기관, 지방자치단체, 의료기관, 민간지원단체 등 관계기관과 연계하여 피해자의 보호 및 지원을 할 수 있다.

제10조(사건 처리 및 구제) ① 지방출입국·외국인관서의 장은 제8조 및 제9조에 따른 사건조사 결과 인권침해 또는 관계 법령 위반이 의심되는 경우 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 수사기관 통보·고발
2. 관계기관에 필요한 조치 요청
3. 피해자 권리구제 절차 안내
4. 피해자 지원기관 연계

5. 「외국인 인권보호 및 권익증진협의회」에 안건 상정

6. 공무원의 비위행위가 확인되는 경우 관계 규정에 따른 징계 소관 기관 통보

7. 관계 법령에 따른 피해자의 안정적인 체류에 필요한 조치

② 인권팀장은 여러 지방출입국·외국인관서 또는 관계기관 간 협력이 필요한 경우 업무를 조정하거나 필요한 지원을 할 수 있다.

제11조(사건의 이첩) ① 지방출입국·외국인관서의 장은 사건의 인지 후 종결 전까지 피해자 또는 관련자의 소재지가 변경되는 등 다른 지방출입국·외국인관서에서 사건을 처리하는 것이 적절하다고 인정되는 경우에는 해당 관서에 사건을 이첩할 수 있다.

② 지방출입국·외국인관서의 장은 제1항에 따라 사건을 이첩한 경우 지체 없이 피해자에게 그 사실을 알려야 한다.

제12조(실태점검) ① 조사단은 이민자 인권침해 예방을 위하여 사업장, 숙소 등 이민자의 근로·생활환경에 대한 실태점검을 실시할 수 있다.

② 실태점검은 관계 규정에 별도의 근거가 있는 경우를 제외하고는 사업주 등 관계인의 동의를 받아 실시하여야 한다.

③ 실태점검 과정에서 인권침해 정황이 확인된 경우에는 제8조에 따라 필요한 조사를 실시하여야 한다.

제13조(재검토기한) 법무부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2026년 10월 28일을 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여

야 한다.

부 칙<제2026-1653호, 2026. 10. 28.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.